

מסורת הש"ס

(א) [לקמן עט.], (ב) [לעיל יב: פסחים 5, סנהדרין קיז.], (ג) כבודות יל. [עיי' מוס' לעיל סג. ד"ה רעוה], (ד) לעיל דף עא. [וש"נ], (ה) רש"ל גורם ואפילו, (ו) [עיי' בתוספות ד"ה והמתן ועוד שם פד. ד"ה ד"ה הא לאחר שמיטה].

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה והשתא וכו' לקמן, י"ב תחילת דף עט ועיי' בתוס' ד"ה גנז:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה שחיטה וכו' דלאחר מיתה לא חשיב מום. עיי' ברש"י ריש מעילה ד"ה כמתן תמקטיון:

רבינו הגנאל

חגי שלומי כפל, פיר' הגנב משלם הקרן וזומקין משלמין הכפל. גנב והקדיש ואחר כך טבח ומכר משלמין תשלומי כפל ואין משלמין ד' וה'. בשלמא אטביחה אינו חייב דכי טבח דהקדש טבח, אלא אהקדישו נחייב מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים. ופרקינן, ר' שמע' היא וכול'. והא מדתאנא סיפא ר' שמע' מכלל דירשא לאו ר' שמע', אלא בקדשים קלים ואליבא דר' יוסי הגלילי דאמ' קדשים קלים ממון בעלים הן וברשותיה קימי. ואסיקנא, לא שנת קדשי קדשים ולא שנת קדשים קלים פטור. מאי קשיא לך, מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים, מכרו להדיוט מעיקרא תורא דראובן השתא תורא דשמע', מכרו לשמים מעיקרא תורא מיקרי והשתא תורא מיקרי. וי' שמעון אומר קדשים שחייב באחריותן וכול'. נהי דסבר ר' שמעון מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים, איפכא מיבעי, ליה קדשים שחייב באחריותן, כגון דאמ' הוי עלי עולה, פטור, דהא אכתי לא נפק מרשותיה. אבל אם אמ' הוי זהו עולה שאין חייב באחריותן, חייב דנפקין להו מרשותיה. אמרי', ר' שמעון אמילתא אחריתי קאי, וכן הגונב הקדש מבית בעליץ טבחו או מכרו פטור, מאי טעמא וגנב מבית האיש קרינא ביה. ולר' שמע' שחיטה שאינה ראויה לאו שמה שחיטה, אמאי חייב בטביחה. ופרקינן שמע' דר' יוחנן, בשוחט תמימים כפנים לשום בעליהן שהיא שחיטה ראויה. ואקשינן כיזן ששחטן לשם בעליהן הוי חזרה קרן לבעלין, אמאי חייב. ואוקימנא בשנשפך הדם ולא עלו לבעלין לפיכך חייב כי לא חזרה קרן לבעלין.

מרובה פרק שביעי בבא קמא

משלום דכפל משלמין את הכפל והוא משלם שלשה לנזד הקרן: **כי קא טבח דהקדש קא טבח**. דהא בלחצר יאוש קיימינן דאי לפני יאוש לא קדשה וכיון דלייאוש קנייה הקדש ביאוש ושינוי רשות הלכך לאו דמריה קטבח: **ר"ש פיא**. וכגון שאמר הרי עלי עולה

והפריש גניבה זו לנדרו דכיון דחייב בנאחריותו ודבר הגורם לממון הוא כממון דמי ולאזו מכירה היא ומיהו לענין טביחה פטור דלע"ג דברשות גנב קיימא דלס אכדו חייב בנאחריותם להקדש חל עליה מיהא שס הקדש לאפוקי מרשות מרה קמא ולאזו דמרה קא טבח: **בקדשים קלים**. שהקדישו לשלמים: דר' יוסי הגלילי צפ"ק (דף יז.). הלכך לאז מכירה היא ומיהו מרשות מרה קמא אפקיניהו שס קדש וכי קא טבח לאז דמרה קא טבח. ל"א בטביחה משום הכי לא מיחייב דצשעת טביחה דהקדש נינהו דלמר צפ"ק דכי אמר רבי יוסי הגלילי ממון צעלים מחיים אצל לאחר טביחה לא אלא משלחן גבוה קא זכו ולא נהירא לי דכתי האי שמיטה לא אמר ר' יוסי הגלילי דמשלחן גבוה קא זכו אלא צמקש צחלקו שחלקו צקדשים דהוא התס שמיטה וחריקה והקטרת חלצים אצל צשעת טביחה אכתי ממון צעלים הס: **אדסני רישא כו'**. דמשמע דלא מצי למיתני חיוצא צתר דלקדיש: **נפלוג וליסני**. צסיפא ולאשמועינן חיוצא אפילו היכא דלקדיש קודס טביחה: **מכרו להדיוט מעיקרא טורא דראובן**. קודס שמכרו קרוי השור על שמו של גנב ומשמכרו קרוי על שם לוקח אצל מכרו לשמים עדיין שס המקדישו עליו שקרוי עולתו של פלוני: **אמרי נהי דסנר רבי שמעון כו'**. דקא סלקא דעתך משום טביחה לא מחייב ליה ר"ש ^(א) דאפילו הפרישו לשם נדר המוטל עליו אחריות נפק מנשות מריה קמא ונעשה זה שומר להקדש וכי טבח לאז דמריה קא טבח וכי מחייב ליה ר"ש אשעתא דהקדש קמחייב ליה דהוא מכירה הלכך מיציגי ליה למימר איפכא: **דאכתי לא נפיק מרשותיה**. הלכך לאז מכירה היא ואטביחה נמי לא מחייב דמרשות מריה קמא נפיק: **שאיז חייב בנאחריותן חייב אשעת הקדש דמכירה היא: אמילתא אחריתי קאי**. דהיכא דלקדיש גנב צין לנדר צין לנדרה לא מחייב ליה ר"ש לאז אשעתא דהקדש משום דעדיין שמו עליו נדצתו של פלוני ולאז אטביחה דהא מרשות מריה קמא נפק אלא אגונב הקדש שהקדישו צעלים קאי דכיון דחייב צעלים בנאחריות כי קא טבח דמריה קא טבח דדבר הגורם לממון כממון דמי: **שמעינן ליה לרבי שמעון**. דמתני' דפטור אטביחת טריפה: **קדשים נמי שמיטה שאינה ראויה היא**. דקדשים הנשחטין צחוך פסולין ומאי טעמא דרבי שמעון דלמר קדשים שחייב בנאחריותן חייב דמשמע שאס גנב קדשים וטבחנן דחייב בתשלומי ד' וה': והרי חזרה קרן **לנצל הצני**. הואיל ולשם צעלים מנצחו: **שנשפך הדם**. ומיהו צשעת שמיטה ראויה היא: **שלא לשם צעליהן**. דשמיטה ראויה היא דקיימא לן (ובסח' ד' צ.) כל הצנחים שנצחו שלא לשמן כשרים וקרן לא חזרה לצעלים דקיימא לן [שס] שלא עלו לצעלים לשם חוצה:

צעלי

חשיב מום כדתניא צסוק תמורה (ג.) צדהיא מתו תמימים יקצרו ויה"ה שלא לשמן אי נמי ההוא נמי קרי ליה שלא לשם צעליהן משום שלא עלו לצעלים לשם חוצה ונראה לו דוחק להעמיד צנשפך הדס ורצ דימי דלוקמא כשנשפך הדס משום דניחא ליה לאוקמא ככל קדשים שחייב בנאחריותן [דצנשלן] לשם צעליהן לא מתוקמא צפסח וחטאת דמפסלי שלא לשמן:

תשלום דכפל. ולעיל (דף סח.) דמוקי ריש לקיש מתני' דגנב והקדיש ואח"כ טבח משלם תשלומי כפל כשהקדיש צעלים ציד גנב לרץ לומר נמי תשלום דכפל: **אלא אהקדש ליחייב**. כולה הך סוגיא כר' יוחנן ודלא כריש לקיש דמוקי לה לעיל (דף סח.) כשהקדישו צעלים ציד גנב:

תשלום דכפל: גנב והקדיש ואחר כך טבח ומכר כו': אמרי בשלמא אטביחה לא מחייב דכי קא טבח דהקדש קא טבח ולא דמריה קא טבח אלא אהקדש ליחייב ^(ב) מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים הא מני ר"ש היא דאמר קדשים שחייב באחריותן ברשותיה דמריה קיימי הא מרסיפא ר"ש הוי רישא לאו ר"ש אלא הכא במאי עסקינן בקדשים קלים ^(ג) ואליבא דר' יוסי הגלילי דאמר קדשים קלים ממון בעלים הוא וברשותיה קיימי אבל קדשי קדשים מאי משלם תשלומי ד' וחמשה אדתני רישא גנב וטבח ואח"כ הקדיש משלם תשלומי ד' וה' ליפלוג וליתני בדירה במה דברים אמורים בקדשים קלים אבל בקדשי קדשים משלם תשלומי ארבעה וחמשה אלא לעולם לא שנת קדשי קדשים ולא שנת קדשים קלים ודקשיא לך מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים מכרו להדיוט מעיקרא טורא דראובן והשתא תורא דשמעון מכרו לשמים מעיקרא טורא דראובן והשתא תורא דראובן: רבי שמעון אומר וכו': אמרי נהי דסבר ר"ש מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים איפכא מיבעי ליה קדשים שחייב באחריותן פטור דאכתי לא נפק מרשותיה קדשים שאינו חייב באחריותן חייב דמפקי ליה מרשותיה אמרי ר"ש אמילתא אחריתי קאי והכי קתני אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי ד' וה' ^(ד)וכן גונב הקדש מבית בעלים פטור מ"ט וגונב מבית האיש ^(ה) ולא מבית הקדש רבי שמעון אומר קדשים שחייב באחריותן חייב מאי טעמא קרינא ביה וגונב מבית האיש ושאינו חייב באחריותן פטור דלא קרינן ביה וגונב מבית האיש מכדי שמעינן ליה לר"ש דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה קדשים נמי שחיטה שאינה ראויה היא כי אתא רב דימי אמר ר' יוחנן בשוחט תמימים מבפנים לשם בעלים והרי חזרה קרן לבעלים אמר רבי יצחק בר אבין שנשפך הדם כי אתא רבין אמר רבי יוחנן בשוחט תמימים בפנים שלא לשם בעלים וריש

עו.

תשלום דכפל. ולעיל (דף סח.) דמוקי ריש לקיש מתני' דגנב והקדיש ואח"כ טבח משלם תשלומי כפל כשהקדיש צעלים ציד גנב לרץ לומר נמי תשלום דכפל: **אלא אהקדש ליחייב**. כולה הך סוגיא כר' יוחנן ודלא כריש לקיש דמוקי לה לעיל (דף סח.) כשהקדישו צעלים ציד גנב: **והשתא תורא דשמעון**. והא דלמר לקמן (א) גנב

והקדיש חייב ד' וה' דהוי כמוכרו להדיוט היינו צקדשי צדק הצית דלא מיקרו על שם צעלים וקדשי מנצח אומר ר"י אע"ג דמיקרו על שם צעלים ולא הוי הקדש כמכירה מ"מ למ"ד יאוש לא קני חשיב ביאוש ושינוי רשות לענין דחל הקדש אחר יאוש כדמשמע לעיל (דף סו.) דצעי לאזוכיאי אציי לרצה דיאוש לא קני מקרבנו ולא הגוזל ואפילו הכי אמר שם דחל הקדש אע"ג דאכתי לא אסיק אדעתיה דהוי יאוש ושינוי השם אלא משום דהוי יאוש ושינוי רשות:

ורבי שמעון הא אמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. הא לא אינטריך אלא משום מ"ד אין לשמיטה אלא לצסוק דלמ"ד דישנה לשמיטה מתחילה ועד סוף מצי למפךך אפילו סבר ר"ש שמיטה שאינה ראויה שמה שמיטה אמאי חייב אשחטני חוך ד' וה' מצי שחט ציה פורתא אסרה ואידך לאז דמרה קטנצ: **שחיטה שאינה ראויה היא ויא שמה שחיטה**. לגצי ארעצה וחמשה גומר מוטבח טבח והכן צר מלגצי לאז דשחטני חוך צדכתי חייב רחמנא וא"ת ואמאי חשיב ליה שמיטה שאינה ראויה הא יכול לפדות צשעת פירכוס דבר העמדה והערכה היא כדלמרנין צפ"צ דחולין (דף ג.) ואין לך מוס גדול יותר משמיטה ואין צטרל לומר דלפי שנפסל שז ואין פדיון דצשלמא פסול שזאל צשריפה כגון פיגול אין לו פדייה משום דמנזה לשורפו כדלמרנין צפרק כל שעה (פסחים ד' דה.) כל צצקדש פסול צאש ישרף אצל שמיטת חוך אינה צשריפה אלא צצצורה כדלמרנין צפרק עד כמה (צבורות דף קח.) מי שאינו מומחה ורלה את הצבור ונשחט על פיו הרי זה יקצר ויניחו לדצרי המפרש דלא חשיב המפרצת כחיה אלא כגון ישראל צטמאה וככרי צטהורה דלאז שמיטה היא דההיא דשחט צה שנים אז רוצ שנים ועדיין מפרצת הרי היא כחיה דצפ"צ דחולין (ד' ג.) ^(א)ושם אין משנה צשום מקום אלא היינו ההיא דהעור והרוטצ (שם ד' קסא.) דשונים ישראל צטמאה כו' אצל היכא דשחטה כתיקונה לא חשיב מפרצת כחיה מתישצ כאן דשמיטת חוך לאז צת פדייה היא כיון דשמיטה גמורה היא להוציא מידי נצילה וגם להסירה צאכילה אס היה לה פדיון דהכא אליצא דר"ש קיימי דצין רבי יוחנן וצין ר"ל מודו דקדשי מנצח לר"ש היו צכלל העמדה והערכה כדלמרנין צפרק צתרא דתמורה (ד' גצ.) ולא פליגי אלא אליצא דרצנן אצל מ"מ קשה לריש לקיש אליצא דרצנן דקדשי מנצח לא היו צכלל העמדה והערכה כדלמר התס דלא משתמיט צשום מקום לשום תנא שיהיו נפדין דוחק לומר דמדרצנן הוא דאין נפדין לפי ששעה מוס זה צידיס כשאר מטיל מוס שאין נשחט וייתר על ידי אותו מוס וי"ל דמוס שהוא מחיים חשיב מוס לפדות על ידו אצל מוס ^(ב) דלאחר מיתה לא צעלי מומים יפדו דלא צעי העמדה והערכה ואפילו הכי תמימים קרי ליה שלא לשם צעליהן משום שלא עלו לצעלים לשם חוצה ונראה לו דוחק להעמיד צנשפך הדס משום דניחא ליה לאוקמא ככל קדשים שחייב בנאחריותן [דצנשלן] לשם צעליהן לא מתוקמא צפסח וחטאת דמפסלי שלא לשמן:

עין משפט ונר מצוה

קח א מיי' פ"ב מהל' גניזה הלכה א סמג עשין עא:

 תורה אור השלם

1. כי יתן איש אל רעהו כסף או בלים לשמר וגנב מבית הזאיש אם יקוצא הגנב ושלם שניות ככ ו שני'ם:

מוסף רש"י

וגונב מבית האיש. אמר רחמנא ישלם שנים, ולא מבית הקדש. דאין תשלומי כפל להקדש (בבברות יא.). שחיטה שאינה ראויה לאכילה. ולא שמה שחיטה. וכל חיוצ ואיסור הצא על ידי שמיטה אינו חל עליה (קדושין נח.).